

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 794/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรือง
ทรัสต์ จำกัด

โจทก์

นางสาวลาวัลย์ แซ่ตั้ง

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรือง
ทรัสต์ จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกาศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่รับฎีกาเพราะเป็นฎีกา ที่ต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ที่แก้ไขใหม่

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของ จำเลยตามข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วนั้น เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(1) ฐานออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มี การใช้เงินตามเช็คหรือไม่ และตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญามาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่ น่าจะมีความหมายแต่เพียงว่าในคดีที่ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ไม่ว่าจะอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายต้อง ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมี คำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่โจทก์ฟ้อง
ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.
2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 111)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อ
กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่ ศาล
ชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อ
กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่ ศาล
ชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ